

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4883/2536

นาง ปันหยี ทวีศ รี กับพวก
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
พันจ่าอากาศ หญิง นกแก้ว ใจ ยืน

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 180

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 153

การร้องขอเพิกถอนการโอนหรือการกระทำตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นอำนาจของผู้ร้องโดยเฉพาะที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคน และประชาชนเพื่อที่ผู้ร้องจะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีล้มละลายต่อไป การที่ผู้ร้องขออนุญาตแก้ไขคำร้องเดิมโดยเพิ่มคำว่า "สิ่งปลูกสร้าง" ลงในส่วนคำขอท้ายคำร้องขอเพิกถอนนั้นจึงเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขก่อนวันสืบพยานและเมื่อผู้คัดค้านไม่หลงผิดในคำร้องเดิมโดยได้คัดค้านและนำสืบพยานไว้แล้ว ผู้คัดค้านย่อมไม่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาคำร้องขอแก้ไขเพื่อให้คัดค้านและนำสืบอีก การที่ผู้ร้องนำสืบว่า พ.เป็นตัวแทนของลูกหนี้ซื้อที่ดินแทนลูกหนี้นั้นเป็นการนำสืบข้อเท็จจริงระหว่างกันในกรณีเป็นตัวแทนไม่ใช่ นำสืบในข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาหรือเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาจะขายที่ดินโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเป็นมูลกรณี จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการจำนองแล้ว ก็เท่ากับไม่มีการจำนองรายที่ถูก

เพิกถอนอีกต่อไป คู่กรณีตามสัญญาจำนองยอมกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการจำนองกัน ไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องสั่งให้มีการชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมอีก

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ของลูกหนี้เด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2529 ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2527 ลูกหนี้ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46673 รวม 17 โฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ จากบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ เชียงใหม่ จำกัดโดยให้นายพรพงษ์ ใจเย็น บุตรลูกหนี้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 รวม 9 โฉนดแทน ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 46666 ถึง 46673 รวม 8 โฉนด ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ต่อมาลูกหนี้ให้นายพรพงษ์ ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 รวม 9 โฉนดแก่นางสาวปราณีต โทผล โดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี แล้วลูกหนี้ให้นางสาวปราณีตโอนที่ดินทั้ง 9 แปลงให้แก่นายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ นอกจากนี้ลูกหนี้ยังยินยอมให้นายบุญญฤทธิ์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 46666 ถึงเลขที่ 46673 รวม 8 โฉนด ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2529 และวันที่ 16 เมษายน 2529 นายบุญญฤทธิ์ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 46666 ถึงเลขที่ 46673 และโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 ตามลำดับจำนองไว้แก่ผู้คัดค้านเป็นเงิน 2,500,000 บาท และ 3,500,000 บาท ตามลำดับขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำของลูกหนี้ที่ยอมให้นายพรพงษ์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แทน โดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของลูกหนี้และให้เพิกถอนการกระทำของลูกหนี้ที่ยอมให้นายบุญญฤทธิ์รับโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดินโฉนดเลขที่ 46666 ถึงเลขที่ 46673 ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แทน โดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของลูกหนี้และให้ เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 ระหว่างนายพรพงษ์ผู้โอน กับนางสาวปราณีผู้รับโอน และระหว่างนางสาวปราณีผู้รับโอนกับนายบุญญฤทธิ์ ผู้รับโอนและให้เพิกถอนการจำนองที่ดินทั้ง 17 โฉนดระหว่างนายบุญญฤทธิ์กับผู้ คัดค้าน และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่โอนให้ถือคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแทน การแสดงเจตนาของฝ่ายผู้รับโอน และหากไม่สามารถกลับสู่ฐานะเดิมได้ให้นายพร พงษ์นางสาวปราณี นายบุญญฤทธิ์ และผู้คัดค้านร่วมกันชดใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 9,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่รู้ถึงภาระหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ และ ไม่รู้ถึงความเกี่ยวพันในเรื่องทรัพย์สินระหว่างลูกหนี้กับนายพรพงษ์ นางสาวปราณี และนายบุญญฤทธิ์ที่จะมีต่อกันด้วย ตามสารบัญชีการจดทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินทั้ง สิบบเจ็ดฉบับ ลูกหนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การรับจำนองของผู้คัดค้านได้กระทำไปโดย สุจริตเปิดเผย และเสียค่าตอบแทน เป็นนิติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ผู้ร้องไม่มี สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิจำนองของผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ (เชียงใหม่) จำกัด กับนายพรพงษ์ ใจเย็น โดยให้ลูกหนี้เป็น ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แทน ให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ระหว่างนายพร พงษ์ กับนายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และการจดทะเบียนจำนองระหว่างนายบุญ ญฤทธิ์กับผู้คัดค้านให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 46666 ถึงเลขที่ 46673 ระหว่าง บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์ (เชียงใหม่) จำกัด กับนายบุญญฤทธิ์ โดยให้

ลูกหนี้เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์แทน และให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองระหว่าง นายบุญญฤทธิ์กับผู้คัดค้าน หากไม่สามารถโอนกลับไปเป็นของลูกหนี้ได้ ให้นายพร พงษ์ นางสาวปราณีต และนายบุญญฤทธิ์ ร่วมกันใช้ราคาจำนวน 9,700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จแก่ผู้ร้อง และร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง สำหรับค่าทนายความผู้ ร้องว่าคดีเองจึงไม่กำหนดให้ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากไต่สวนพยานผู้ร้อง และผู้คัดค้านเสร็จสิ้นแล้ว แต่ก่อนศาลชั้นต้นมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี ผู้ร้องยื่นคำร้อง แก้ไขคำร้องเดิมเฉพาะส่วนคำขอบังคับโดยขอเพิ่มเติมข้อความว่า พร้อมสิ่งปลูก สร้างต่อท้ายข้อความทุกแห่งที่เกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46673 ซึ่ง ผู้ร้องขอเพิกถอน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีไม่ใช่เรื่องแก้ไขเล็กน้อย ผู้ร้องยื่นเมื่อ ศาลทำการพิจารณาเสร็จแล้วจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้แก้ไขคำร้องเดิมและผู้ร้องกับผู้คัดค้าน อุทธรณ์คำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องเดิมตามคำร้องขอ แก้ไขฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534 ให้เพิกถอนการกระทำของลูกหนี้ที่ยอมให้ นายพรพงษ์ ใจเย็น ถือกรรมสิทธิ์แทนในที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดย เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของลูกหนี้และให้เพิกถอนการ กระทำของลูกหนี้ที่ยอมให้นายบุญญฤทธิ์จุลละทรัพย์ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลข ที่ 46666 ถึงเลขที่ 46673 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แทนโดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของลูกหนี้ และให้เพิก

ถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 46653 ถึงเลขที่ 46665 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง นายพรพงษ์ ใจเย็น กับนางสาวปราณีต โทผล และระหว่าง นางสาวปราณีต โทผล กับ นายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และให้เพิกถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 46653 ถึง เลขที่ 46673 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง นายบุญญฤทธิ์กับผู้คัดค้าน ให้กลับคืนสู่ ฐานะเดิม หากไม่โอนให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา หากไม่สามารถกลับคืน สู่ฐานะเดิมได้ให้นายพรพงษ์ใจเย็น นายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และผู้คัดค้านร่วมกัน ใช้ราคาทรัพย์ 9,700,000 บาท สำหรับนางสาวปราณีต โทผล ให้ร่วมรับผิดชอบเฉพาะ ราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้นายพรพงษ์ ใจ ยืน นางสาวปราณีต โทผล นายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และผู้คัดค้านร่วมกันใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนผู้ร้อง สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามที่ผู้คัดค้านฎีกาข้อแรกว่าศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ ผู้ร้องแก้ไขคำร้องเดิมตามคำร้องขอแก้ไขฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2534 โดยเพิ่ม คำว่า "สิ่งปลูกสร้าง" ลงในส่วนคำขอท้ายคำร้องเพิกถอนนั้น ไม่ใช่เป็นการแก้ไขเล็กน้อยทำให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบ และต้องขอแก้ไขก่อนวันสืบพยาน จึงเป็นการไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 21, 180, 181 ประกอบพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 นั้น เห็นว่าผู้ร้องได้บรรยายไว้ในคำร้องขอ เพิกถอนการโอนและการจำนองถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้นำสืบพยานหลักฐาน เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างมาโดยตลอด ส่วนผู้คัดค้านก็คัดค้านถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ ร้องขอเพิกถอนดังกล่าว ทั้งนำสืบพยานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างด้วยผู้ถูกร้องขอให้เพิก ถอนรายนายพรพงษ์ ใจเย็นและรายนางสาวปราณีต โทผล ต่างก็เข้าใจคำร้องและ แล่งรับข้อเท็จจริงตามคำร้องของผู้ร้องซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยประกอบกับ

บทบัญญัติเพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูก
หนี้ ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นั้น เป็นอำนาจของผู้
ร้องโดยเฉพาะที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่ง เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนแล้วย่อมเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทุกคนและประชาชน ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้ร้องจะจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินในคดีล้มละลายต่อไป คำร้องขอแก้ไขคำร้องเดิมดังกล่าว จึงเป็นการขอ
แก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่จำเป็นต้องยื่นก่อนวันสืบ
พยานและเมื่อผู้คัดค้านไม่หลงผิดในคำร้องเดิมโดยได้คัดค้านและนำสืบพยานไว้แล้ว
ผู้คัดค้านย่อมไม่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาคำร้องขอแก้ไขเพื่อให้คัดค้านและ
นำสืบแก้อีก ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องเดิมชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้าน
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ฎีกาของผู้คัดค้านข้อต่อไปมีว่า ผู้ร้องจะนำสืบแก้ไขข้อความในสัญญาจะซื้อ
ขายที่ดินซึ่งระบุว่านายพรพงษ์ ใจเย็น เป็นคู่สัญญาจะซื้อที่ดินมิได้ และการตั้ง
ตัวแทนเพื่อทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินก็ไม่มีหลักฐานการตั้งตัวแทนเป็นหนังสือซึ่งจะ
ฟังว่านายพรพงษ์เป็นตัวแทนของลูกหนี้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 46657-46665 แทนลูก
หนี้ นั้น เห็นว่า ผู้ร้องนำสืบความจริงระหว่างลูกหนี้กับนายพรพงษ์โดยลูกหนี้ให้นาย
พรพงษ์บุตรชายเข้าทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทแทน เป็นการนำสืบข้อเท็จจริง
ระหว่างกันในกรณีตัวแทนอีกส่วนหนึ่ง หาได้นำสืบในข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาหรือ
เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเป็นมูลกรณีไม่
จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข) ประกอบ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ผู้คัดค้านฎีกาต่อไปว่า การที่ศาลเพิกถอนการโอนและในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่
สามารถให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้คัดค้านจะต้องรับผิดชอบชำระราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อีกด้วยนั้น ไม่ใช่เป็นการกระทำของผู้คัดค้าน แต่เป็นการกระทำของบุคคลอื่นที่รับ

โอนที่ดินต่อ ๆ กันมาผู้คัดค้านรับจำนองโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนกลับได้รับความเสียหายผู้คัดค้านจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ เห็นว่า เมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนการจำนองแล้วก็เท่ากับไม่มีการจำนองรายที่ถูกเพิกถอนอีกต่อไป คู่กรณีตามสัญญาจำนองย่อมกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการจำนองกัน ไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องสั่งให้มีการชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่ไม่สามารถกลับสู่ฐานะเดิมอีก ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46665 พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างนายพรพงษ์ ใจเย็นกับนางสาวปราณีต โทผล และระหว่างนางสาวปราณีต โทผลกับ นายบุญญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และให้เพิกถอนการจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 46657 ถึงเลขที่ 46673 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างนายบุญฤทธิ์ กับผู้คัดค้านให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่บังคับว่าหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านร่วมกันใช้ราคาทรัพย์สิน 9,700,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้ร้องแก้ฎีกาเอง จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้

(สมชัย ศิริบุตร-สวิน อักษรายุธ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ